

Droit Commercial Général OHADA

Guide pratique — Acte Uniforme portant organisation du droit commercial général

Adopté le 15 décembre 2010 à Lomé (Togo) — Publié au Journal Officiel de l'OHADA n°23 du 15/02/2011 —
Applicable dans les 17 États membres de l'OHADA, dont le Cameroun.

Champ d'application

Ce texte harmonise le droit commercial dans l'ensemble de l'espace OHADA. Il s'applique à toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant, ainsi qu'aux groupements d'intérêt économique établis sur le territoire d'un État partie au Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Il régit également le statut particulier de « l'entrepreneur », créé pour faciliter l'accès à l'activité commerciale des petits opérateurs économiques.

Qui est considéré comme commerçant ?

Le texte définit le commerçant comme toute personne qui accomplit des actes de commerce à titre de profession habituelle. Sont notamment visés les actes d'achat de biens pour la revente, les opérations de banque, de bourse, de change et de courtage, les opérations des intermédiaires de commerce (commission, courtage, agence), ainsi que les actes accomplis par les sociétés commerciales elles-mêmes. La lettre de change et le billet à ordre sont également qualifiés d'actes de commerce par leur forme, indépendamment de la qualité de leur auteur.

Nul ne peut exercer une activité commerciale à titre habituel s'il ne dispose pas de la capacité juridique requise, ou s'il se trouve sous le coup d'une incompatibilité, d'une déchéance ou d'une interdiction prononcée par une juridiction compétente d'un État partie.

Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM)

Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit demander son immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier dans le mois de son début d'activité. Cette formalité confère une existence juridique opposable aux tiers et conditionne l'accès à de nombreux droits et protections, notamment en matière de bail commercial et de fonds de commerce.

Un Fichier Régional, tenu auprès de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), centralise les informations issues des registres nationaux de l'ensemble des États membres, garantissant ainsi une traçabilité harmonisée à l'échelle régionale.

Le statut de l'entrepreneur

Introduit par la révision de 2010, le statut de l'entrepreneur permet à une personne physique d'exercer une activité civile, commerciale, artisanale ou agricole à titre habituel, sous un régime simplifié de déclaration plutôt que d'immatriculation classique. Chaque État partie fixe des mesures incitatives propres à ce statut, notamment en matière d'imposition fiscale et de charges sociales, afin de favoriser l'entrée dans l'économie formelle des petits opérateurs.

Lorsque l'entrepreneur dépasse les seuils fixés par l'État partie sur le territoire duquel il exerce, il doit se conformer, dès l'année suivante, aux obligations de droit commun applicables aux commerçants personnes physiques.

La prescription en matière commerciale

Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants, se prescrivent en principe par cinq ans, sauf délais plus courts prévus par des dispositions particulières. Le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire du droit a connu, ou aurait dû connaître, les faits lui permettant d'agir.

La prescription se compte par jours entiers. Elle peut faire l'objet d'une renonciation expresse ou tacite une fois acquise, mais ne peut être renoncée par avance.

Ce document constitue un résumé pédagogique à visée informative, structuré à partir de l'Acte uniforme officiel. Il ne remplace pas une consultation juridique personnalisée. Pour toute situation concrète, rapprochez-vous d'un avocat inscrit sur LawConnect.

Extrait préparé pour LawConnect — Bibliothèque juridique